



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001485 2025

Tocache,

15 ABR 2025

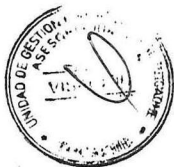
VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025591065, el Memorando N° 250-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, oficio N° 5363-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM Informe N° 0045-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM, Nota Informativa. N° 0009-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Informe Pericial N° 509-2023-HHP/EML-CSJSM y demás documentos adjuntos en un total de Cincuenta y Uno (51) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.



Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.



Que mediante casación N° 6841-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4° Decreto



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001485 2025

Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER como liquidación de devengado, contenido en el Informe Pericial N° 509-2023-HHP/EML-CSJSM 15 de diciembre 2023. a favor del administrado SEGUNDO GIL CASTRO SANGAMA identificado con DNI N° 00963796, el pago de la suma de S/ 63,144.54 (Sesenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con 54/100 soles) , por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o integra por el periodo comprendido desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre 2012, más la suma de S/ 35,802.32 (Treinta y Cinco Mil Ochocientos Dos con 32/100 soles), por concepto de interés legales; haciendo un total de S/ 98,946.86 (Noventa y Ocho Mil y Novecientos Cuarenta y Seis con 86/100 soles). Dando cumplimiento al quinto considerando de la Resolución Judicial N° 20 del 27 de setiembre 2024 y lo autorizado con Resolución Directoral Regional N°4207-2024-GRSM/DRE.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
SEGUNDO GIL CASTRO SANGAMA	N° 00234-2017-0-2209-JM-CI-01	N° 509-2024-HHP/EML-CSJSM.	S/ 63,144.54	S/ 35,802.32	S/ 98,946.86

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 000457-2021-GRS-DRE/DO-OO-UE.303. de fecha 8 de noviembre del 2021 reconocido a favor de SEGUNDO GIL CASTRO SANGAMA por la indebida aplicación del DS.051-91-PCM. Mandato que se encuentra contenida en la Resolución Judicial N° 20 de la fecha del 27 de setiembre 2024, asignada en el Expediente Judicial N° 00234-2017-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil-Sede Tocache.

ARTÍCULO TERCERO: EMITIR a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de Tocache; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001485 2025

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias de acuerdo a Ley, para su conocimiento demás fines

ARTÍCULO QUINTO. - REMÍTASE, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



[Handwritten signature]

Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache



ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH